

肇庆“12·10”“藤县金海 8368”船 与涉渔“三无”船碰撞事故调查报告

一、事故简况

2021 年 12 月 10 日 1501 时，郭某某所属的“藤县金海 8368”船空载从深圳开往藤县过程中，途经西江肇庆市高要区禄步镇沙角渡口对开约 80 米水域时，与两艘分属梁某、林某某的正在并靠捕捞作业的涉渔“三无”船发生碰撞，造成 2 人落水，其中 1 人获救，1 人（梁某）落水后失踪，两艘涉渔“三无”船舶不同程度损坏，事故未造成水域污染。

二、专业术语和标准用语

AIS: Automatic Identification System 船舶自动识别系统。

CCTV: Closed Circuit Television 闭路电视监控系统。

VHF: Very High Frequency 甚高频无线电台。

航道：是指中华人民共和国领域内的江河、湖泊等内陆水域中可以供船舶通航的通道，以及内海、领海中经建设、养护可以供船舶通航的通道。航道包括通航建筑物、航道整治建筑物和航标等航道设施。

涉渔“三无”船：涉渔的无船名、无船舶证书、无船籍港的船舶。

三、事故调查情况

事故发生后，肇庆港口海事处于 2021 年 12 月 10 日成立事故调查组，依据《中华人民共和国内河交通事故调查处理规定》《中华人民共和国内河避碰规则》等规定进行调查。调查组通过对肇事船舶船员、事发前后过往船舶值班船员等进行询问，调取

事发水域附近相关 CCTV 视频、船舶 AIS 轨迹等相关信息，勘查碰撞位置等途径，共获得以下证据资料：

1) 询问笔录 19 份；2) 勘验笔录 4 份；3) 船舶证书资料 1 套；4) 船员证书资料 3 份；5) 内河交通事故报告书 2 份；6) “藤县金海 8368”船 AIS 轨迹图 1 份；7) 事发水域监控视频录像 1 份；8) “藤县金海 8368”船 AIS 轨迹录像 1 份；9) 其他证据若干。

(一) 事故船舶基本情况

1. “藤县金海 8368”船

船名	藤县金海 8368	船籍港	藤县
船舶经营人	藤县金海船务有限公司	船舶所有人	郭某某
种类	一般干货船	船舶材料	钢质
总吨	979	功率	360 千瓦
船长	54.65 米	型宽	12.50 米
型深	4.30 米	航区	内河 A 级
最大船高	17.56 米	空载吃水	0.58 米
参考载重吨	A 级：2034.00 吨 B 级：2097.00 吨	建造年月	2012 年 8 月

表 1：“藤县金海 8368”船基本情况

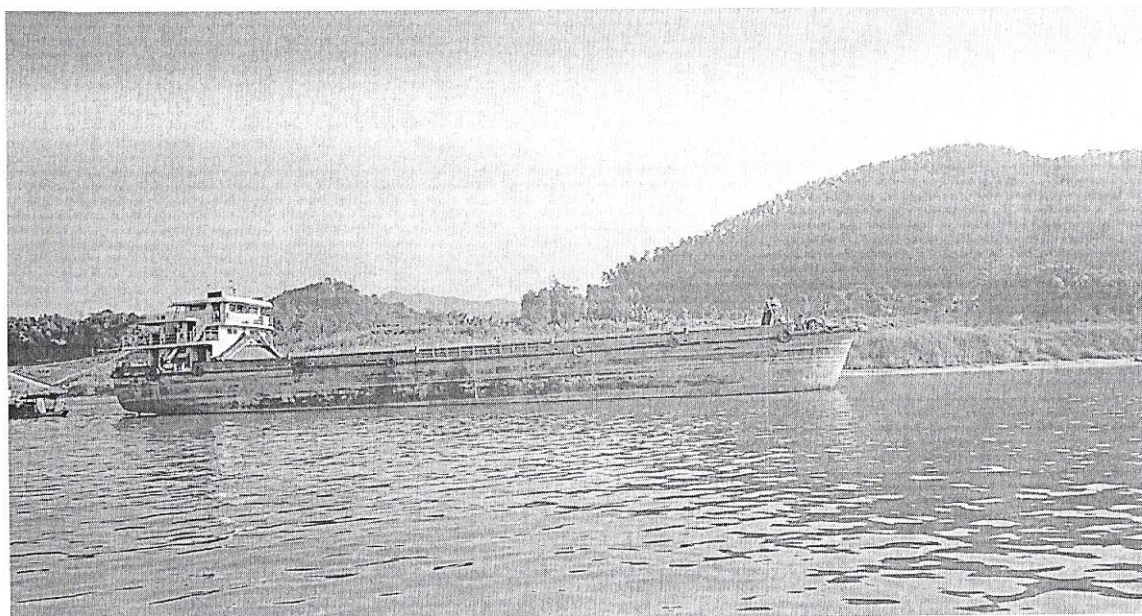


图 1：“藤县金海 8368”船侧面图

2. 梁某所属涉渔“三无”船

经现场勘验和调查，该船长 5.10 米，最大船宽 1.20 米，型深 0.48 米，船舶材料为木质，功率不详，船舶所有人为梁某。

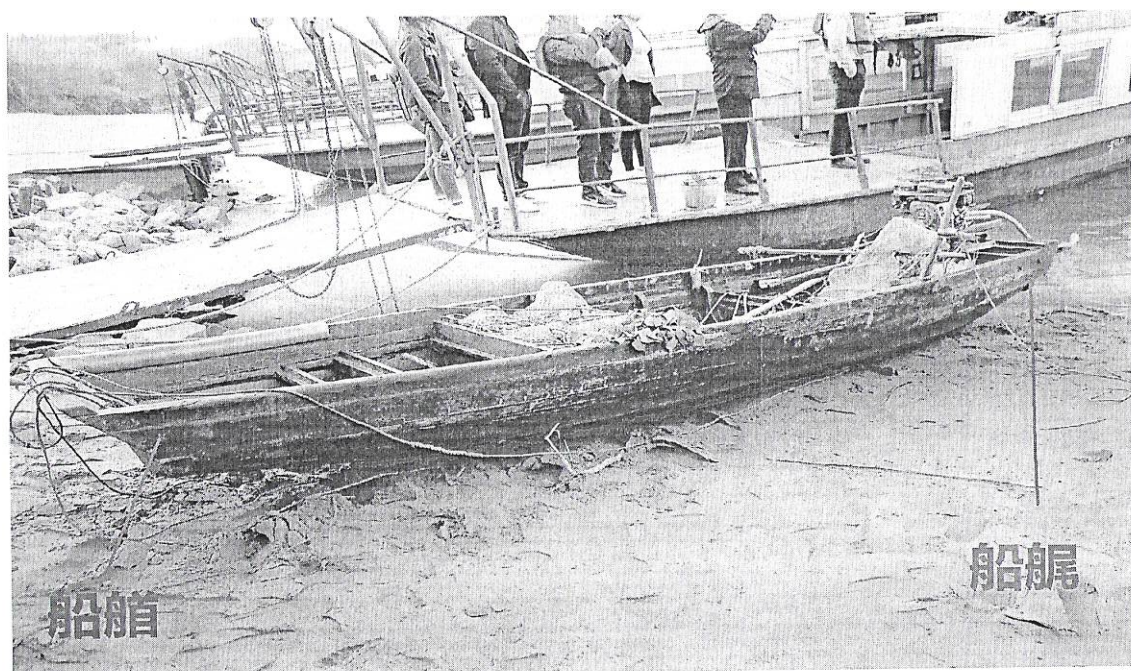


图 2：事发后梁某所属涉渔“三无”船现场照片

3. 林某某所属涉渔“三无”船

经现场勘验和调查，该船长 5.57 米，最大船宽 1.20 米，型深 0.52 米，船舶材料为木质，功率不详，船舶所有人为林某某。

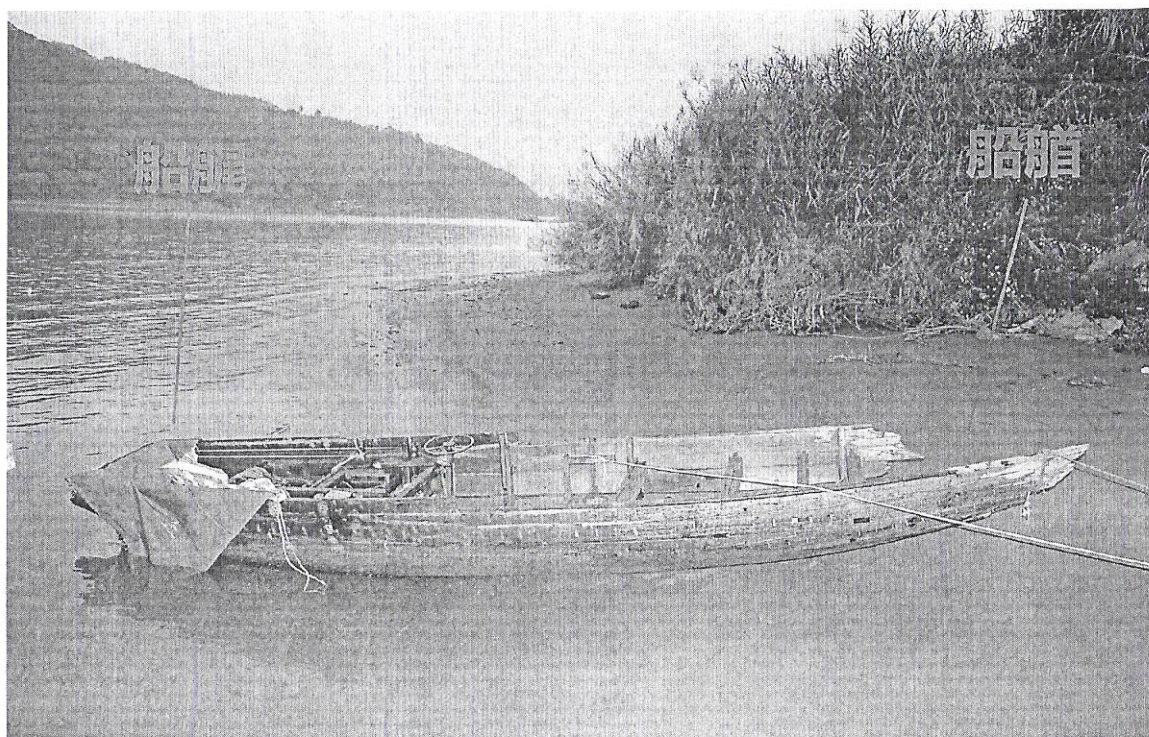


图 3：事发后林某某所属涉渔“三无”船现场照片

（二）船舶检验情况

1. “藤县金海 8368”船

“藤县金海 8368”船在事故前于 2021 年 8 月 24 日在梧州进行了中间检验，《内河船舶检验证书簿》适航期至 2022 年 8 月 9 日，持有《船舶国籍证书》《船舶最低安全配员证书》等法定证书，船舶相关证书齐全有效。

2. 梁某所属涉渔“三无”船

该船未持有有效的相关登记、检验和捕捞作业许可证书。

3. 林某某所属涉渔“三无”船

该船未持有有效的相关登记、检验和捕捞作业许可证书。

(三) 安全检查情况

1. “藤县金海 8368”船

“藤县金海 8368”船事故前最近一次船舶安全检查于 2021 年 10 月 15 日在佛山顺德海事处进行，经检查发现“主甲板左舷消防栓缺水枪水带无接头、缺一个探照灯、四盏环照灯不亮”等 6 项缺陷，以上缺陷与本次事故无关。

2. 梁某所属涉渔“三无”船

无相关安全检查记录。

3. 林某某所属涉渔“三无”船

无相关安全检查记录。

(四) 船舶装载情况

1. “藤县金海 8368”船事发航次空载。

2. 梁某所属涉渔“三无”船空载，内有捕捞工具虾笼若干。

3. 林某某所属涉渔“三无”船空载，内有钩虾笼的铁钩。

(五) 在船人员情况

1. “藤县金海 8368”船

该船《内河船舶最低安全配员证书》由梧州海事局签发，有效期至 2022 年 12 月 3 日止。按照证书要求，该船应配备二类船长 1 人、二类驾驶员 1 人、二类轮机员 1 人，共 3 人。附加规定或特别要求说明：(船长和甲板部)连续航行作业时间超过 16 小

时，须增加驾驶员 1 人；(船长和甲板部)连续航行作业时间不超过 10 小时或定线航行航程不超过 100 公里的船舶可减免驾驶员 1 人。该船本航次实际配备持有一类船长证书 1 人，一类二副证书 1 人，二类轮机员证书 1 人，共 3 人，该船本航次于 2021 年 12 月 9 日约 2100 时从深圳出发到发生事故时连续航行时间约 18 小时，已超过 16 小时，未按《内河船舶最低安全配员证书》要求增加驾驶员 1 人，不符合最低安全配员要求。

船长郭耀某，男，持有梧州海事局 2021 年 2 月 7 日签发的《内河船舶船员适任证书》，有效期至 2026 年 2 月 7 日，职务资格为一类船长，适用于西江梧州至思贤滘等航线。2021 年 2 月 8 日到“藤县金海 8368”船任船长，事发时为当班驾驶。

驾驶郭炳某，男，持有江门海事局 2021 年 8 月 9 日签发的《内河船舶船员适任证书》，有效期至 2026 年 8 月 9 日，职务资格为一类二副，适用于西江梧州至思贤滘等航线。2020 年 11 月 17 日到“藤县金海 8368”船任驾驶员，事发时在驾驶室内床上休息。

轮机员郭勇某，男，持有梧州海事局 2018 年 8 月 10 日签发的《内河船舶船员适任证书》，有效期至 2023 年 8 月 10 日，职务资格为二类轮机员，适用于 500 千瓦以下内河船舶。2015 年 10 月 15 日到“藤县金海 8368”船任轮机员，事发时在二层生活区房间休息。

2. 梁某所属涉渔“三无”船

梁某，男，职业:务农。未持有渔业船员相关有效证书，在

该起事故中落水失踪。

3. 林某某所属涉渔“三无”船

林某某，职业：务农。未持有渔业船员相关有效证书，在该起事故中落水，后被救起。

（六）船舶所有权归属及公司管理情况

1. “藤县金海 8368”船

“藤县金海 8368”船的《船舶所有权登记证书》显示，该船所有人为郭某某，取得所有权日期为 2012 年 10 月 11 日。

“藤县金海 8368”船《船舶营运证》等资料显示，船舶经营人为藤县金海船务有限公司。该公司 2010 年 06 月 12 日成立，持有《营业执照》，注册资本人民币壹佰万元整，类型：有限责任公司（自然人投资或控股），营业期限：长期，经营范围：许可项目：水路普通货船运输；省际普通货船运输、省内船舶运输（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：从事内地与港澳间集装箱船、普通货船运输；船舶制造；船舶修理；船舶租赁；船舶销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。该公司持有《中华人民共和国水路运输许可证》，主营珠江水系内河普通货物运输，经营期限自 2019 年 7 月 11 日至 2024 年 6 月 30 日。

该公司建立了安全与防污染管理的相关制度，设置了安全管理组织机构及安全管理人员，设置有总经理（兼任机务管理员）1 人，副总经理 1 人，海务主管 1 人，海务管理员 3 人，机务主管 1 人，机务管理员 2 人，安全员 1 人，会计 1 人，经营专管

理员 1 人，岸基人员共 12 人。该公司管理船舶总数共 109 艘，船舶种类主要为散货船。

经调查发现：

（1）“藤县金海 8368”船是藤县金海船务有限公司光租船舶，该船实际运营及船员聘任由船东郭某某负责。

（2）该公司对“藤县金海 8368”船动态未及时掌握、对该船船员培训不足。

2. 梁某所属涉渔“三无”船

梁某所属涉渔“三无”船为其个人所有。

3. 林某某所属涉渔“三无”船

林某某所属涉渔“三无”船为其个人所有。

（七）事故水域通航环境情况

事发水域位于西江肇庆市高要区禄步镇沙角渡口对开水域，河段弯曲，河面宽度约 580 米。事发水域附近有沙角渡口、镇南渡口、前沙渡口、前进渡口等多个渡口。事发时，“藤县金海 8368”船前后均有同向上行船。

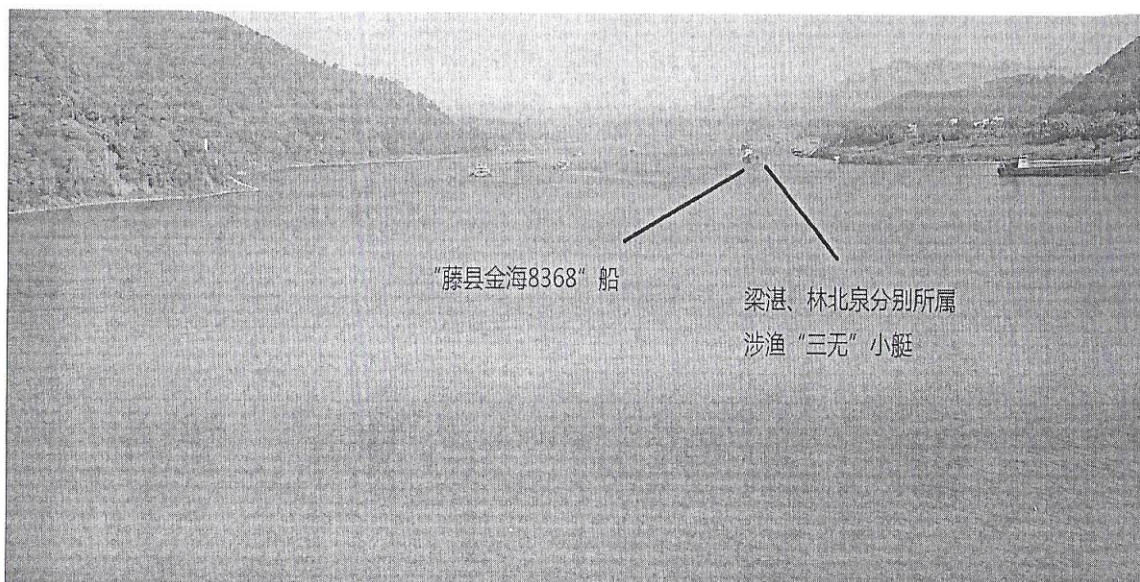


图 4：事发水域通航环境图

（八）天气和水文情况

1.天气情况：12 月 10 日 1500 时左右，事发水域无雨、微风，能见度良好。

2.水文情况：2021 年 12 月 10 日 1500 时，事发水域下游高要水文站水位 0.17 米，流量 $5600\text{m}^3/\text{s}$ ；事发时水流平缓。

四、重要因素认定

碰撞时间与地点的认定

据肇庆港口海事处禄步办事处楼顶摄像头拍摄画面显示：“藤县金海 8368”船与梁某、林某某分别所属两艘涉渔“三无”船碰撞时间为 2021 年 12 月 10 日 1501 时，碰撞水域在禄步沙角渡口对开水域。

据涉渔“三无”船上获救人员林某某称，当时其开船到达沙角渡口对开水域时，发现梁某所属涉渔“三无”船离沙角渡口大概几十米远。

根据“藤县金海 8368”船 AIS 轨迹显示，2021 年 12 月 10 日 1501 时该船在沙角渡口对开水域，距右岸约 80 米。

综上，认定碰撞时间为 2021 年 12 月 10 日 1501 时，碰撞地点为禄步沙角渡口对开水域，距右岸约 80 米。



图 5：事发时视频监控画面



图 6：事发时“藤县金海 8368”船 AIS 轨迹信息

五、事故经过

根据事故报告书、CCTV 视频记录、AIS 轨迹记录及相关人

员询问笔录等有关资料分析，事故经过如下：

（一）“藤县金海 8368”船

2021 年 12 月 9 日约 2100 时，该船空载从深圳开往藤县，驾驶员郭炳某为当班驾驶。

2021 年 12 月 10 日约 0100 时，该船上行至中山黄沙沥水道黄沙沥大桥附近水域，驾驶员郭炳某交班给船长郭耀某。

2021 年 12 月 10 日约 0600 时，该船上行至佛山顺兴隆油库码头对开附近水域，船长郭耀某交班给轮机员郭勇某驾驶船舶。

2021 年 12 月 10 日约 1000 时，该船上行至肇庆鼎湖砚洲岛附近水域，轮机员郭勇某交班给驾驶员郭炳某。

12 月 10 日约 1410 时，在小湘杨梅西江特大桥下游约 1000 米水域，驾驶员郭炳某交班给船长郭耀某，郭炳某随后在驾驶室内床上休息。

12 月 10 日约 1430 时，该船航速 5.8 节，通过小湘杨梅西江特大桥后横越驶至小湘莆田沙对开水域，开始沿右岸上行。

12 月 10 日 1441 时，该船航速 5.4 节，航向 276.800°，驶过鲤鱼山 56 号灯标，继续沿右岸距岸边约 100 米上行。

12 月 10 日 1455 时，该船航速 5.6 节，航向 276.900°，驶过禄步前进渡口，继续沿右岸距岸边约 100 米上行。

12 月 10 日 1456 时，该船航速 5.6 节，航向 274.500°，驶过禄步前沙渡口，继续沿右岸距岸边约 140 米上行。

1501 时，该船航速 5.7 节，航向 275.864°，该船上行至沙角

渡口对开水域约 80 米处，该船船艏左侧与并靠在一起的梁某、林某某分属的两艘涉渔“三无”船发生碰撞，造成梁某、林某某两人落水。

（二）梁某所属涉渔“三无”船

2021 年 12 月 10 日约 1200 时，梁某驾驶其所属涉渔“三无”船到达沙角渡口对开附近水域开始起虾笼。

1433 时，梁某驾驶其所属涉渔“三无”船在离沙角渡口对开约 80 米位置继续收虾笼，因虾笼起不来，梁某电话联系林某某帮忙起虾笼。

1443 时，林某某驾驶其所属涉渔“三无”船到达梁某所属涉渔“三无”船处，两船停车熄火并靠一起，梁某所属涉渔“三无”船靠近右岸岸边一侧，林某某所属涉渔“三无”船靠近江中间一侧，两船船头朝上游方向，两人面向上游起虾笼。

1501 时，“藤县金海 8368”船上航途经沙角渡口对开水域时与梁某、林某某分别所属的涉渔“三无”船发生碰撞，梁某落水后失踪。

（三）林某某所属涉渔“三无”船

2021 年 12 月 10 日 1433 时，林某某接到梁某电话称虾笼起不来让其帮忙起虾笼，接到电话后，林某某立即从家中前往沙角渡口对开水域协助起虾笼。

1443 时，林某某驾驶其所属涉渔“三无”船到达梁某所属涉渔“三无”船处，两船停车熄火并靠一起，梁某所属涉渔“三无”船靠

近右岸岸边一侧，林某某所属涉渔“三无”船靠近江中间一侧，两船船头朝上游方向，两人面向上游起虾笼。

1501 时，“藤县金海 8368”船上航途经沙角渡口对开水域时与梁某、林某某分属的涉渔“三无”船发生碰撞，林某某落水后被“藤县金海 8368”船附属艇救起。

六、应急处置和搜救情况

（一）“藤县金海 8368”船

12 月 10 日 1501 时,听到碰撞声音后，在驾驶室内床上躺着的驾驶员郭炳某立马跑出驾驶台左舷查看，并大喊碰撞到小艇了。船长郭耀某随即左满舵，防止螺旋桨打到人，随后出去驾驶台左舷查看，发现有两个木艇、两个人在该船左舷船尾 8-10 米左右，然后返回驾驶台全速倒车。

在二楼生活区休息的轮机员郭勇某听到碰撞声音后，也跑去二楼生活区栏杆处，发现有两个小艇和两个人在该船左舷船尾，一个小艇进水、一个烂了部分，江面有漂散的木板。

碰撞后，该船船员郭炳某、郭勇某立即驾乘附属艇前往事发水域搜救落水人员，其中，林某某被救起，梁某失踪。

（二）肇庆市水上搜救分中心

12 月 10 日 1515 时，肇庆市水上搜救分中心接警后，立即启动应急预案 IV 级响应，肇庆海事局马上协调附近渔船、渡船及“藤县金海 8368”船附属艇在附近水域开展搜救。同时指派肇庆港口海事处马上安排执法人员乘车、船前往现场开展搜救。林某

某被“藤县金海 8368”船附属艇救起送医救治。

1545 时，肇庆海事局执法人员到达现场，立即组织开展落水人员搜救、事发水域交通管制，发布 VHF 提醒过往船舶协助搜寻。

12 月 10 日，肇庆海事局发布航行通告，要求过往船舶加强了望，发现落水人员，立即向海事部门报告。

12 月 11 日至 22 日，肇庆港口海事处、高要区农业农村局、禄步镇人民政府、肇庆市水上搜救队、“藤县金海 8368”船、附近渔船以及家属等力量在事发水域及下游水域持续开展搜救。海巡船在事发水域附近警戒和搜寻，肇庆市水上搜救队利用声呐设备进行水底探测，4 艘渔船利用飞钩进行水底钩拉。

12 月 22 日，肇庆市水上搜救分中心组织肇庆港口海事处、禄步镇人民政府、肇庆市水上搜救队、高要区农业农村局、禄步镇派出所、禄步镇南村委会、“藤县金海 8368”船东代表、落水失踪者梁某家属代表，以及特邀专家召开险情搜救行动评估会，会上评估一致认为失踪者已无生还可能。

12 月 23 日，肇庆市水上搜救分中心关闭应急预案。

七、事故损害情况

（一）梁某所属涉渔“三无”船两个雨篷架断裂，右舷摇桨架缺失，左舷有约 20 厘米长裂痕。梁某落水失踪。

（二）林某某所属涉渔“三无”船船艏损烂，两侧摇桨架断裂缺失。

(三)“藤县金海 8368”船左舷船体有多处擦痕。

八、事故原因分析

事发水域属于西江内河水域，适用《中华人民共和国内河交通安全管理条例》《中华人民共和国内河避碰规则》《中华人民共和国渔业船员管理办法》等法规。根据对船员、目击者的询问、AIS 轨迹回放以及视频录像等相关证据资料，并基于上述对事故的分析 and 认定，综合分析事故原因如下：

(一)“藤县金海 8368”船

1. 疏忽了望

事发时事发水域能见度良好，该船当班驾驶员郭耀某未随时用一切有效手段保持正规了望，在本船距两艘涉渔“三无”船约 100 米才发现对方，未能及早发现两艘并靠捕捞作业的梁某与林某某分别所属的涉渔“三无”船，以便对局面和碰撞危险作出充分的估计，“藤县金海 8368”船疏忽了望是事故发生的原因之一，该行为违反了《中华人民共和国内河避碰规则》第六条和《中华人民共和国内河船员值班规则》第十九条的规定。

2. 未采取安全航速

事发水域河段弯曲，附近有沙角渡口、前沙渡口、前进渡口等多个渡口，有渡船横越至对岸。该船驾驶员郭耀某未充分考虑通航密度、通航情况和周围环境等因素，未以安全航速行驶，以便当发现涉渔“三无”船舶时能够采取有效的避让行动防止碰撞，是事故发生原因之一，违反了《中华人民共和国内河避碰规则》

第七条第一款和第二款的规定。

3. 未及早采取有效避碰措施

船长郭耀某在本船距两艘涉渔“三无”船约 100 米才发现对方，虽采取了减速措施，但此时已形成紧迫危险局面，未做到运用良好驾驶技术采取明确、有效、及早的防止碰撞的行动，该行为违反了《中华人民共和国内河避碰规则》第九条第二款和《中华人民共和国内河船员值班规则》第二十二条的规定。

（二）梁某与林某某分别所属涉渔“三无”船

1. 疏忽了望

事发时事发水域能见度良好，据林某某陈述，梁某与林某某在进行起虾笼作业时，两人全部面向上游，背对上行船舶，直至碰撞才发现来船，未随时注意周围环境和船舶动态，疏忽了望，是事故发生的原因之一，该行为违反了《中华人民共和国内河避碰规则》第六条的规定。

2. 梁某、林某某不具备水上安全捕捞作业技能

梁某为高要区禄步镇南区居委会航运队农民，林某某为高要区禄步镇镇南村委会农民，两人以务农和外出打工为主，均未经相关专业培训，不具备水上安全捕捞作业技能，不懂避让规则，没有采取相应的避碰措施，未取得《渔业船员证书》，擅自驾驶涉渔“三无”船从事捕捞作业，是事故发生的原因之一，该行为违反了《中华人民共和国渔业船员管理办法》第四条的规定。

3. 捕捞作业时，阻碍其他船舶航行

事发水域河面宽度约 580 米，梁某、林某某分别所属涉渔“三无”船在距离右岸约 80 米水域进行起虾笼作业，处于上行船舶习惯航路，阻碍了沿习惯航路上行的“藤县金海 8368”船正常航行，是事故发生的原因之一，以上行为违反了《中华人民共和国内河避碰规则》第二十六条的规定。

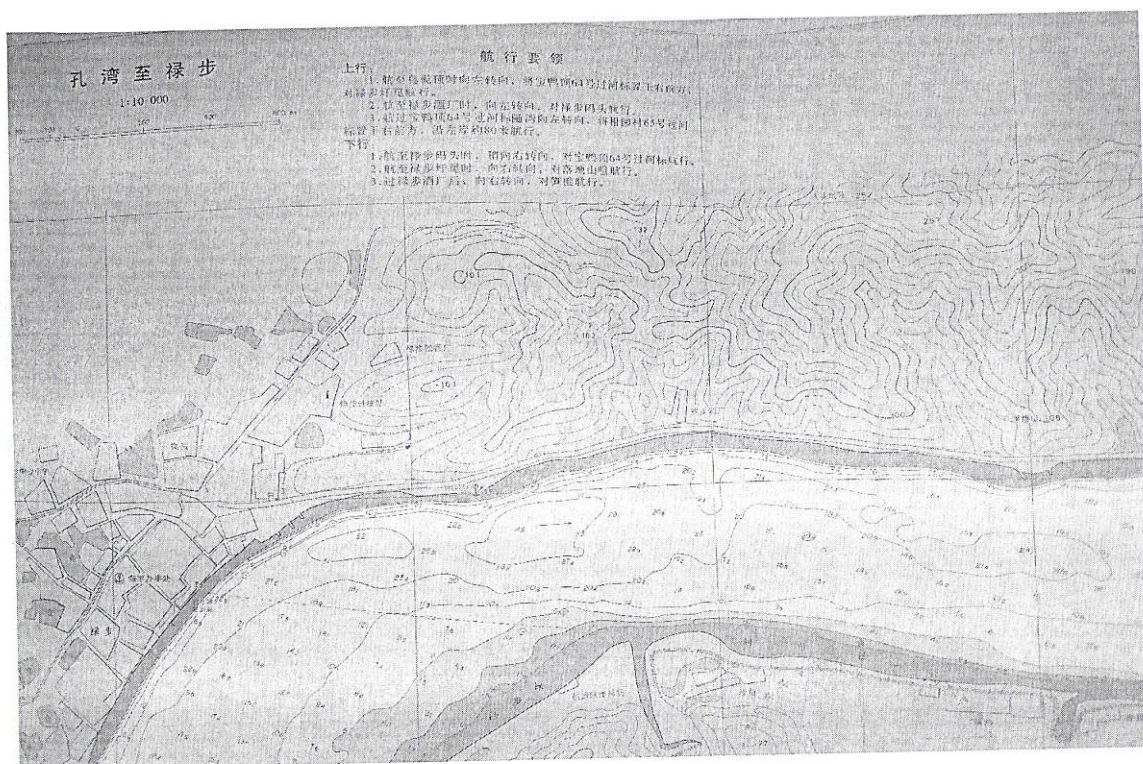


图 7：事发水域航行要领

九、调查中发现的其他有关问题

（一）梁某、林某某分别所属的两艘涉渔“三无”船均未取得捕捞作业资格

梁某、林某某分别所属涉渔“三无”船未取得渔业捕捞许可证，不具备捕捞作业资格，擅自进行捕捞作业，违反了《广东省渔业

管理条例》第二十五条的规定。

（二）梁某、林某某事发时未穿着救生衣

梁某、林某某自身安全意识不足，从事捕捞作业时两人都未穿着救生衣，未尽到应有的谨慎，违反了《广东省渔港和渔业船舶管理条例》第三十四条、《广东省渔业船舶安全生产管理办法》第二十六条第（二）项和第三十条的规定。

（三）梁某、林某某在渡运水域捕捞作业

梁某、林某某在沙角渡口对开约 80 米水域从事捕捞作业，违反了《内河渡口渡船安全管理规定》第二十六条第二款和《广东海事局辖区船舶安全航行规定》第二百五十二条的规定。

十、事故责任认定

经调查，该事故是一起各方均有过失的责任事故，“藤县金海 8368”船疏忽了望，未采取安全航速，未及早采取有效避碰措施；梁某、林某某分别所属的两艘涉渔“三无”船疏忽了望，捕捞作业时，阻碍其他船舶航行，梁某、林某某不具备水上安全捕捞作业技能，共同导致了事故的发生，根据各方过失以及过失对事故的作用和影响，“藤县金海 8368”船一方和两艘分别所属梁某、林某某涉渔“三无”船共同一方对本次事故负对等责任。

十一、安全管理建议和处理建议

（一）安全管理建议

为认真吸取事故教训，举一反三，防止类似事故再次发生，保障水上生命和财产安全，提出以下安全管理建议：

091103ISR202104: 藤县金海船务有限公司应将本次事故通报给公司所属各船舶，并认真分析事故原因，采取有效的预防措施，杜绝类似事故再次发生。

091103ISR202105: 藤县金海船务有限公司应督促船员在航行过程中充分使用视觉、听觉、雷达及助航设备等一切可用手段保持正规了望。

091103ISR202106: 藤县金海船务有限公司应组织船员学习《中华人民共和国内河避碰规则》《中华人民共和国内河船员值班规则》，并督促船员在航行过程使用安全航速、谨慎驾驶。

091103ISR202107: 按照《广东省渔港和渔业船舶管理条例》第二十三条第二款的规定和《广东省人民政府办公厅关于进一步加强渔船安全生产管理的通知》要求，建议属地政府组织开展涉渔“三无”船舶清查，全面摸清底数，对不符合安全生产基本条件的要依法查扣，责令限期整修或报废。未纳入监管的涉渔“三无”船舶，一经查获，一律依法没收并就地拆解。

（二）处理建议

1.对“藤县金海 8368”船在本次事故中存在的疏忽了望、配员不足等违法行为进行依法处理。

2.对“藤县金海 8368”船责任船员郭耀某依法给予暂扣船员证书的行政处罚。

3.对藤县金海船务有限公司存在安全管理不到位等情况通报属地交通运输部门、属地海事部门。

4.依据《广东省渔港和渔业船舶管理条例》第二十三条第二款和《广东省渔业管理条例》第二十五条及《广东省渔港和渔业船舶管理条例》第三十四条和《广东省渔业船舶安全生产管理办法》第二十六条第（二）项的规定，将梁某、林某某非法使用“三无”船舶从事渔业生产、未依法取得渔业捕捞许可证擅自进行捕捞、从事捕捞作业时未穿着救生衣的情况由属地农业农村部门依法处理。

5.依据《治安管理处罚法》第六十四条的规定，将林某某无证驾驶机动船舶情况由公安部门依法处理。

十二、附件

